

Antwort

der Landesregierung

auf die Kleine Anfrage 123
der Abgeordneten Kerstin Bednarsky
Fraktion der PDS
Landtagsdrucksache 3/235

Mittagessenentgeltregelung

Wortlaut der Kleinen Anfrage 123 vom 25.11.1999:

§ 17 Abs. 1 Kitagesetz regelt, dass für die Mittagessenversorgung ein Essengeld in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen von den Eltern zu erheben ist.

Ich frage die Landesregierung:

1. Trifft die Regelung des § 17 Abs. 1 ausschließlich nur für die Mittagessenentgeltregelung zu?
2. Kann dieser Paragraph so ausgelegt werden, dass ein Entgelt auch für Vesperbeiträge erhoben werden kann, so wie es zur Zeit in Cottbus geregelt wird?
3. Wird die Landesregierung ihren eindeutigen Rechtsstandpunkt betreffs Ausdehnungsmöglichkeiten bzw. Nichtausdehnungsmöglichkeiten vermitteln?

Datum des Eingangs: 14.01.2000 / Ausgegeben: 20.01.2000

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Der Wortlaut des § 17 Abs. 1 Satz 2 Kita-Gesetz ist eindeutig. Ausschließlich für die Versorgung mit Mittagessen ist zusätzlich ein Essengeld zu erheben.

Zu Frage 2:

Eine solche Auslegung ist, wie durch die Antwort auf Frage 1 bereits beantwortet, nicht möglich. Aufwendungen, die für die Bereitstellung von Vespermahlzeiten entstehen, sind Teil der Betriebskosten der Kindertagesstätte und ihre Abgeltung erfolgt durch die Elternbeiträge zu den Betriebskosten.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung hat bisher keine Veranlassung gesehen, den eindeutigen Gesetzestext zu interpretieren. Sie wird aber die Kleine Anfrage zum Anlass nehmen, die Jugendämter Brandenburgs in geeigneter Form zu informieren.